

Ковалев В. А.

# КРУПНЕЙШИЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА XX ВЕКА В США

МОСКВА  
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1990

## Вместо предисловия

Эта книга не научный трактат по юриспруденции и не детективный роман с пикантными подробностями ледящих душу преступлений. В ней рассказывается о подлинных уголовных делах, которые потрясли Америку XX века. Вокруг судебных процессов по этим уголовным делам разгорелись не только юридические дискуссии, но бушевали и политические страсти. Наряду с профессиональными юристами в них принимали участие видные государственные деятели, сенаторы, министры, президенты США<sup>1</sup>. Едва ли можно было найти американца, который просмотр утренних газет не начинал бы с поисков новой информации о ходе расследования и судебного разбирательства этих дел. Люди выходили на массовые митинги и манифестации; в адрес губернаторов штатов и непосредственно в Белый дом направлялись многочисленные требования и протесты. Ни один американец не оставался равнодушным к судьбам лиц, сидящих на скамье подсудимых.

Чем же был вызван такой пристальный интерес к этим судебным процессам? Ведь американцев не удивишь сообщениями о тайнственных убийствах и групповых изнасилованиях, вооруженных нападениях и похищениях людей, организации взрывов и головоломных хищениях астрономических сумм. И даже судебные процессы об антиправительственных заговорах и атомном шпионаже в пользу СССР — не столь уж редкие события в послевоенной истории американской юстиции. Все это нашло отражение и в уголовных делах, собранных в книге, которую мы предлагаем читателям. Однако неослабевающий интерес к этим судебным процессам вызван отнюдь не сюжетной занимательностью дел, а обусловлен причинами, несравненно более важными и значительными. Главная из них состоит в том, что приговор по этим уголовным делам, 1» Крупнейшие уголовные дела XX века в США 4 строго говоря, касался не только подсудимых. В условиях прецедентной системы, когда каждое решение высших судебных инстанций приобретает нормативное значение и может быть использовано в качестве источника права в последующих процессах, судебные прения между обвинением и защитой по уголовному делу неизбежно превращаются в арену борьбы по вопросам неотъемлемых прав человека и основных гражданских свобод. Большое внимание в книге уделяется деятельности суда присяжных в США. Эта проблематика в последнее время приобрела актуальность и в нашей стране в связи с многочисленными предложениями со стороны профессиональных юристов и общественности о введении суда присяжных в СССР. Поэтому зарубежный опыт (как положительный, так и отрицательный) представляет существенный интерес. Читатель на материалах крупнейших уголовных дел в США познакомится с практикой подбора присяжных и их отвода, узнает о борьбе мнений среди членов жюри и давлении на них со стороны власть предержащих. И хотя тайна совещания судей охраняется законом и разглашению не подлежит, тем не менее некоторые приведенные в книге данные из американских источников позволят составить достаточно ясное представление о том, что происходит в совещательной комнате, которую присяжные заседатели не

вправе покинуть до вынесения вердикта по уголовному делу. Читатель получает представление не только о торжественной процедуре в помпезных залах дворцов правосудия, но и познакомится с закулисной стороной производства по уголовным делам, которая обычно остается вне поля зрения непосвященных. В самом центре американской столицы — как раз между Белым домом и Капитолием — расположилось новое грандиозное здание Федерального бюро расследований. Более полувека это ведомство возглавлял Эдгар Гувер, известный также по кличке Револьвер № 1, которой окрестили его американцы за патологическую страсть к преследованиям инакомыслящих, привычку сразу же хвататься за оружие при появлении «красной опасности». И после смерти Гувера его зловещий лозунг «инакомыслие равносильно предательству» не утратил своего значения в деятельности американских спецслужб. Сегодня в Соединенных Штатах нередко вспоминают Вместо предисловия 5 старину Эйба (Авраама Линкольна. — В. К.)у который «смотрел в корень, когда говорил, что в Америке все считают себя доверенными лицами свободы, но при употреблении этого слова вкладывают в него разный смысл» 2. В принципе, конечно, «каждый американец может выйти на улицу, встать на ящик из-под мыла и высказать людям все, что у него наболело, — пишет известный американский историк, профессор Говард Зинн. — Но надо долго ждать, когда Конституция тебя защитит, прямую же власть над твоим «свободным» словом имеют те, у кого в руках дубинка и револьвер в кобуре и кто обязательно появится в том самом месте, где ты этой «свободой» захочешь воспользоваться» Американский профессор истории знает, о чем говорит. Ведь наука, которую он представляет, убедительно свидетельствует, что многие страницы современной истории Соединенных Штатов отмечены и полицейскими расправами над «радикалами», и судебными преследованиями инакомыслящих. В уголовных процессах против этой категории американских граждан сконцентрировались классовые противоречия и социальные столкновения эпохи. Собранные в этой книге судебные дела — вехи политической истории США XX века. Когда вопреки Конституции страны уголовному преследованию за политические убеждения подвергается гражданин Соединенных Штатов — страны, претендующей на роль лидера «свободного общества», — причины этого, если взглянуть на поверхность данного явления, можно отнести на счет злоупотреблений спецслужб, безответственности судей, предвзятости специально подобранных присяжных. Однако рассмотренные в совокупности — в историческом контексте и с учетом борьбы противоположных интересов — эти судебные процессы позволяют увидеть глубинную политическую природу уголовных дел против демократических сил страны — борцов за гражданские права, активистов антивоенного движения, профсоюзных лидеров. За разнообразными частными юридическими особенностями каждого дела отчетливо просматривается единая политическая линия на ограничение социальной активности инакомыслящих и инакодействующих. В настоящей книге собрана, разумеется, лишь небольшая часть крупных судебных процессов, которые имеют политические основания. Автор предлагаемой читателям Крупнейшие уголовные дела XX века в США 6 книги не ставил перед собой задачу исследовать историю американской уголовной юстиции XX века. Его намерения более скромны — написать серию очерков, которые бы давали наглядное

представление о крупных судебных делах, проходивших по ведомству уголовной юстиции, но имевших очевидную политическую подоплеку. Многие из рассмотренных на страницах книги судебных процессов представляют значительный юридический интерес с точки зрения уголовного и уголовно-процессуального права. Они неоднократно пересматривались в различных апелляционных инстанциях страны, дошли до Верховного суда США, породили судебные прецеденты, имеющие в условиях англосаксонской системы права нормативное значение. Другие приведенные в книге уголовные дела с юридической стороны, быть может, более очевидны, но интересны фактической фабулой, системой доказательств, широким общественным резонансом, который они вызвали в США и за рубежом. За некоторыми из них внимательно следил Владимир Ильич Ленин, что нашло отражение в его трудах. В книгу вошли и относительно скромные по своей фабуле и юридическим особенностям судебные дела, которые некогда прошли незамеченными, но, как оказалось впоследствии, имели колоссальное влияние на дальнейшее развитие прецедентного права в США. Возникла необходимость рассмотреть значительное число уголовных дел, ранее не освещавшихся на страницах советской юридической литературы и в силу этого малоизвестных или совсем неизвестных нашему читателю, потребовавшая использования ряда новых документальных материалов, которые на русском языке публикуются впервые. С целью сохранения лексики и стилистики подлинников диалоги из протоколов судебных заседаний приводятся дословно. В них по возможности сохранены не только фактическая сторона, но и эмоциональная окраска показаний, заявлений, выступлений в прениях и других высказываний участников процесса. Отдельные судебные процессы описаны скупой, подчас даже лапидарной, и связано это с тем, что некоторые документальные материалы не сохранились, другие хранятся в архивах спецслужб и едва ли в обозримом будущем станут достоянием гласности. Поэтому освещая лишь твердо установленные факты, будем сомневаться в других. Вместо предисловия 7 И еще одно замечание принципиального свойства. При оценке юридических особенностей и социального значения рассматриваемых уголовных дел автор данной книги старался воздерживаться от патетической риторики, которая некоторое время преобладала в массовых публикациях о буржуазном государстве и праве и которой он сам не избежал в своих более ранних публикациях. Из этой книги читатель узнает не только о необоснованных вердиктах присяжных, незаконных приговорах и неоправданно жестоким мерам наказания. Приводятся данные и другого характера — об отмене незаконных судебных решений первой инстанции Верховными судами штатов или Верховным судом США; об оправдании подсудимых, привлеченных к уголовной ответственности по сфабрикованным обвинениям; об осуждении американским судом лжесвидетелей из числа агентов спецслужб за дачу ложных показаний. Словом, для этой книги судебные процессы отбирались отнюдь не с целью рассмотреть одни только негативные явления в системе уголовной юстиции США. По мнению автора, более конструктивная задача — показать реальные обстоятельства судебных дел во всей их сложности и противоречивости, борьбу демократического и реакционного начал в состязательном уголовном процессе. Книга написана на строго документальных материалах, в ней нет вымышленных имен. У автора не было необходимости драматизировать

события, поскольку реальные факты, о которых повествует книга, отражают подчас такие человеческие трагедии, перед которыми меркнет самая изощренная фантазия.

**ГЛАВА 1. ПОЧЕМУ ВЫ СТАЛИ  
ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМИ? КАКИЕ НЕВИДИМЫЕ  
СВЯЗИ УСТАНОВИЛИСЬ МЕЖДУ ВАШИМИ  
ДЕТЬМИ И ТЕЛЕВИДЕНИЕМ?**

## Оглавление

|                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Вместо предисловия . . . . .                                                                                                  | 2 |
| Глава первая. Почему вы стали телезрителями? Какие невидимые связи установились между вашими детьми и телевидением? . . . . . | 6 |

## Описание

**Название:** А если в семье телевизор... и дети?

**Автор:** Ксенофонтов Валентин Васильевич

**Редактор:** О. Г. Свердлова

**Издательство:** М.: «Знание». 1973. - 96 с.

**Аннотация:** Ученые всех стран мира сходятся в одном — обилие телевизионной информации, даже полезной по своему содержанию, без правильного руководства со стороны взрослых воспитывает у детей душевную и нравственную пассивность, приучает довольствоваться малым, не говоря уже о том, что оно отвлекает от чтения, спорта и других занятий. И в то же время телевидение представляет детям весь мир наглядно, в ярких динамичных образных формах. Чего только не увидишь по телевизору! Луноход и дно океана, сказку и экзотических животных.

Книга учит родителей правильно использовать огромные возможности телевидения для воспитания детей. Она рассчитана на самые широкие круги читателей.